

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....000755

Tocache, 16 FEB 2024

Vistos: El VIR-2023029518, el Informe Escalafonario N° 00022-2024, la Nota de Coordinación N° 007-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR.HH y el Memorando N° 0031-2024-GRSM/DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED "Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial" Artículo 229° inc. a), establece que el término de la relación laboral de los Auxiliares de Educación se produce, entre otros, por renuncia; congruente con el artículo 230° de la referida norma, que señala "La renuncia se produce a solicitud expresa del Auxiliar de Educación con firma legalizada ante notario público o autenticada por fedatario. La solicitud se presenta ante el Director de la Institución Educativa, con una anticipación no mayor de treinta (30) días calendarios, previos a la fecha en que solicita su renuncia, pudiendo solicitar la exoneración del plazo.

Que, el artículo 2° de la Ley N° 31552 Ley que modifica la fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los docentes contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados de las Instituciones Educativas Públicas, establecidos en las Leyes 31278 y 30493, señala: Política remunerativa del auxiliar de educación nombrado "Compensación por tiempo de servicios: Se otorga al momento de su cese, a razón de cien por ciento (100%) de su remuneración mensual (RM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios Oficiales";

Que, en aplicación a las normas legales vigentes del sector, es procedente emitir la correspondiente Resolución Directoral de Término de la relación laboral por motivo de renuncia solicitado mediante el VIR-2023029518 de doña ADA CECILIA CERVANTES AGUIRRE, identificada con DNI N° 22506713, Auxiliar de Educación de la Institución Educativa N° 210, del Distrito y Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, quien pertenece al Régimen Pensionario: Decreto Ley N° 25897-Sistema Privado de Pensiones;

DEVENGANDO AL 31 de diciembre de 2023: TRECE (13) AÑOS, SEIS (06) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS de servicios oficiales, según el Informe Escalafonario N° 00022-2024, remitido por la Responsable de Escalafón;

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 10 de enero del 2024, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por Renuncia voluntaria a favor de doña ADA CECILIA CERVANTES AGUIRRE, en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES (S/ 31,220.00);

Que, mediante Nota de Coordinación N° 007-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR.HH., de fecha 10 de enero del 2024, el Especialista Administrativo I, traslada el documento donde doña ADA CECILIA CERVANTES AGUIRRE, auxiliar de educación nombrada de la I.E N° 210, presenta su renuncia voluntaria al 31 de diciembre del 2023;

Que, con Memorando N° 0031-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de enero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar RESOLUCIÓN de CESE POR RENUNCIA VOLUNTARIA al cargo de Auxiliar de Educación de doña ADA CECILIA CERVANTES AGUIRRE a partir del 31 de diciembre del 2023 y se le otorgue una compensación de tiempo de servicio por el importe de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES (S/ 31,220.00);



000755

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley N° 29944 "Ley de Reforma Magisterial", Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024", Ley N° 31552, Ley N° 30493, D.S. N° 011-2012-ED "Reglamento de la Ley N° 28044", D.S. N° 004-20103-ED "Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial", D.S. N° 015-2002-ED. "Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local" que las integran.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PROCEDER AL RETIRO POR RENUNCIA, en atención a los considerandos expuestos en la presente Resolución, al servidor que a continuación se indica:

1.1 DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES	:	CERVANTES AGUIRRE, ADA CECILIA
DNI	:	22506713
CODIGO MODULAR	:	1022506713
FECHA DE NACIMIENTO	:	25 de setiembre de 1973
GRUPO OCUPACIONAL	:	"E"
TITULO Y/O ESTUDIOS	:	Profesor de Educación Inicial
INSTITUCION EDUCATIVA	:	N° 210 - Tocache
MODALIDAD	:	EBR-Inicial - Jardín
CARGO	:	Auxiliar de Educación
VIGENCIA	:	A partir del 31/12/2023
REFERENCIA	:	Informe Escalafonario N° 00022-2024-Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTÍCULO 2º. - OTORGAR POR UNICA VEZ la suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES (S/ 31,220.00), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, correspondiente a una remuneración mensual (RM) percibidas por el servidor a la fecha de cese, debiendo consignar en el SUP (Sistema Único de Planillas);

ARTÍCULO 3º. AGRADECER, a doña ADA CECILIA CERVANTES AGUIRRE, por los TRECE (13) AÑOS, SEIS (06) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS de servicios oficiales prestados al Estado al 31 de diciembre del 2023.

ARTICULO 4º. - DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 01 de enero del 2024, la plaza con código N° 1103112111C6 de la Institución Educativa N° 210, distrito y provincia de Tocache, Región San Martín, por motivo de cese por Renuncia Voluntaria, según el Artículo Primero de la Presente Resolución Directoral.

ARTICULO 5º. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a los miembros del comité y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,


Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE